

1. 若参与签署“分家协议”的继承人仅对其可以继承的部分遗产的权利进行了约定，那么仅需查实各方在签署协议时的真实意思表示及是否按约定尽到了主要赡养义务便可以认定该协议效力并根据协议约定继承财产。

2. 若参与签署“分家协议”的继承人在协议中约定遗产超过可继承的遗产范围，则应当认定该协议中的约定为无权处分。在处理遗产过程中，针对超出范围部分，若其他继承人对“分家协议”之约定进行追认，可以认为“分家协议”中对于遗产的约定依然有效，应按照协议处理；其他继承人对“分家协议”不予认可的，应认定“分家协议”中对于遗产的约定无效，但尽到了主要赡养义务的继承人可以根据《中华人民共和国民法典》第一千一百三十条第三款之规定在继承时多分。

(三)需查明“分家协议”生效后被继承人是否另留有遗嘱

遗嘱是行为人生前在法律允许范围内，按照法律规定的方式对其个人财产及其他事务所作的安排，并在死后发生法律效力的一种民事法律行为。故，遗嘱及“分家协议”效力的发生时间均发生在被继承人亡故之后，此时若出现两者之间产生冲突的应当考虑如下情况：

1. 被继承人参与“分家协议”的签署后发现存在与“分家协议”内容相悖的遗嘱的

正如前文所述，“分家协议”系继承人对于遗产继承的期待利益的自主处分，若被继承人参与“分家协议”的签署则应认为被继承人对于该处分意见亦

表示认可。在此种情况下，可以认定被继承人已通过协议方式认可并对自己的财产作出了有效的处分。若订立遗嘱在签署“分家协议”之前的，根据法律规定订立遗嘱后，遗嘱人实施与遗嘱内容相反的民事法律行为的，视为对遗嘱相关内容的撤回，应否定该份遗嘱的效力。若订立遗嘱在签署“分家协议”之后的，被继承人已经明知“分家协议”的约定并以参与签署协议的形式进行了承诺，在部分继承人已经向被继承人尽到主要赡养义务，“分家协议”发生效力后，出于对子女积极履行赡养义务的鼓励及信赖利益的保护不宜再按照遗嘱分割相关财产。

2. 被继承人未参与“分家协议”的签署并发现存在与“分家协议”内容相悖的遗嘱的

因遗嘱系被继承人生前依法处分自己财产及有关事务并于其死亡后发生效力的单方行为，故被继承人的遗嘱在符合《中华人民共和国民法典》第一百四十三条及第一千一百四十三条的规定时，应认定于被继承人去世后自然发生效力。但考虑到被继承人并未参与“分家协议”的签署，在生前并未对自己的财产作出过其他处分，此时应以遗嘱自由原则为最高价值，需依据遗嘱分割遗产。此时，“分家协议”虽然生效，但不得对抗遗嘱效力。

（四）审查是否需为其他继承人预留份额

《中华人民共和国民法典》第一千一百三十条第二款规定，对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。第一千一百五十五条规定，遗产分割时，应当保留胎儿的继承份额。胎儿娩出时是死体的，保留的份额按照法定继承办理。故，必须在认定“分家协议”效力时考虑到“分家协议”的约定是否与上述法律规定相违背，导致未能预留必要的份额。

就司法实践中的情况看来，上述的情况多发生于“分家协议”订立之后，因突发的意外因素导致个别继承人重伤或死亡，从而导致其需要进行照顾或为其尚在腹中的遗腹子之代位继承权保留相应的遗产份额。虽然当事人已经在对遗产的份额中对其期待利益表示了放弃，但由于其遭受重大变故后继续按照“分家协议”处理，显然有违处理继承问题应互谅互让、和睦团结的立法精神。

实际处理中，可以通过析出被继承人名下之部分财产优先进行分配或提存，剩余部分继续参考“分家协议”之约定进行处理。这样的分割形式既充分尊重了各继承人对于遗产的处分权利，也合理合法保障了存在特殊困难的继承人及胎儿的法定权利。

编写人：上海市宝山区人民法院 范鹤祥 朱唯伟

第二顺序法定继承人对被继承人 扶养较多的，可以适当分得遗产

—— 杨甲诉杨乙法定继承案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市西城区人民法院(2022)京0102民初32053号民事判决书

2. 案由：法定继承纠纷

3. 当事人

原告：杨甲

被告：杨乙

【基本案情】

被继承人杨丙于1978年与卢某登记结婚，婚后育有一子，即杨甲，二人于1989年经法院调解离婚，婚生子杨甲由卢某抚养。杨丙于2016年3月9日死亡。杨丙的父母均先于杨丙死亡。杨乙系杨丙之妹。

位于某小区×号房屋(以下简称案涉房屋)在2013年3月登记在杨丙等人名下，其中杨丙占六分之一产权份额。

杨甲陈述其自父母离婚后到2005年没见过父亲杨丙，2005年3月得知父亲杨丙生病在某医院治疗，其第一时间去看望父亲，了解病情后得知杨丙患血液病。后来因为手机丢失，未再联系到父亲，直到2018年，杨乙告知其杨丙去世了。

杨丙离婚后，因患有精神疾病其所在单位某机床厂一直照管杨丙的生活，实际履行监护职责。后某机床厂与杨乙于2005年签署协议，约定由杨乙担任监护人，照管杨丙生活，支付医疗费，为杨丙养老送终。此后，杨乙长期负责安排杨丙的各项事务，雇人照料杨丙的日常生活，并负担医药费、护工费、生活费、房租等各项费用。杨丙死亡后，杨乙办理后事，并支付相关费用。

【案件焦点】

第一顺序继承人存在的情况下，尽了全部扶养义务的第二顺序继承人杨乙 是否可以继承遗产并适当多分。

【法院裁判要旨】

北京市西城区人民法院经审理认为：本案中，案涉房屋的六分之一份额系 被继承人杨丙的生前个人合法财产，杨丙死亡后转化为遗产。杨丙生前未留有 合法有效遗嘱，上述遗产应按照法定继承办理。原告作为杨丙第一顺序法定继 承人，有扶养能力和扶养条件，未尽扶养义务，根据法律规定，分配遗产时， 应当不分或者少分。被告对杨丙没有法定扶养义务，尽管其与某机床厂签有协 议，需履行相应的协议约定义务，但其长期照顾杨丙的生活，负担大量的费用， 实际承担了全部的扶养义务，相比之下，其在经济上、劳务上及精神上的付出 超出了协议约定的范围，故可分配给她适当的遗产。综上，根据全案证据及事 实，本院综合确定案涉房屋的六分之一份额由原、被告平均继承。北京市西城 区人民法院判决如下：

案涉房屋中属于被继承人杨丙的六分之一所有权份额由原告杨甲及被告杨 乙共同继承，各继承二分之一。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

随着社会的发展进步，家庭结构及家庭成员之间的生活方式也在同步发展及变化，但唯一不变的就是家庭成员间要相互关爱、相互帮助，这不仅是法律规范调整各项婚姻家庭民事法律关系的必然要求，更是婚姻家庭道德规范的核心